

MOGO商品 紹介業務委託契約書

東京ベイハウス株式会社（以下「甲」という）と 鈴木 雄祐（以下「乙」という）は、甲が運営するブランド「MOGO」の各サービスの紹介業務について、次のとおり業務委託契約（以下「本契約」という）を締結する。

第1条（目的・委託業務）

- 甲は乙に対し、次の業務（以下「本業務」という）を委託し、乙はこれを受託する。
 - 甲が運営するMOGOブランドの各サービス（帯替えGO、入力GO、見積りGO、検索GO、その他甲が今後提供するサービスを含む。以下「本商品」という）を、不動産会社その他の見込み顧客（以下「紹介先」という）に紹介すること
 - 紹介先の無料トライアル申込から有料契約に至るまでの案内・後押し
 - 甲が求めた場合の、紹介活動の状況報告
- 乙は、本業務の遂行方法（訪問・電話・メール・SNS・知人紹介等）を自らの裁量で決めるものとし、甲は乙に対し、業務の遂行場所・時間・方法について指揮命令を行わない。
- 本契約は雇用契約ではなく、乙は甲の従業員ではない。乙は自らの責任と計算において本業務を行う。

第2条（成果の定義と認定）

- 本契約における「成約」とは、乙が紹介した紹介先が、本商品の無料トライアル期間（14日間）終了後に有料契約へ移行し、甲が初回の課金を確認した時点进行う。
- 本契約における「アポのみ」とは、乙が紹介先との商談の機会（アポイント）を設定し、以後の説明・クロージングを甲が行って成約に至った場合进行う。
- 成果の紐づけは、次のいずれかにより甲が認定する。
 - 紹介先が申込時に乙を紹介者として申告したとき
 - 甲が初回課金者に対して行う経路のヒアリングにより、乙の紹介によるものと確認できたとき
- 乙の紹介から90日以内に成約したものを対象とする。
- 成果の認定について疑義が生じた場合は、甲の記録に基づき甲が判定し、乙はこれに従う。ただし乙は、判定の根拠の開示を求めることができる。

第3条（報酬）

- 甲は乙に対し、別表に定める報酬を成果ごとに支払う。
- 固定報酬、交通費、通信費その他の経費は支給しない。本業務に要する費用は乙の負担とする。
- 報酬は、甲が初回課金を確認した月の翌月末日までに、乙が指定する銀行口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
- 乙は、成果確定後、甲の求める様式により請求書を発行する。乙が適格請求書発行事業者でない場合、消費税相当額の取扱いは甲乙協議のうえ法令に従う。
- 法令により源泉徴収を要する場合、甲は報酬から所定の税額を控除して支払う。
- 紹介先が有料契約後に解約した場合でも、支払済みの報酬の返還は要しない。ただし、乙の虚偽の申告や本契約違反により認定された成果については、甲は報酬の返還を求めることができる。

第4条（名乗り・営業上の遵守事項）

- 乙は、本業務において「東京ベイハウス株式会社（MOGO運営）の紹介パートナー」として活動し、甲の従業員または代理人であるかのような表示をしてはならない。
- 乙は、次の行為をしてはならない。
 - 甲の承認のない値引き、無料期間の延長、特典その他の条件の約束
 - 本商品の機能・効果について、事実と異なる説明または誇大な表現による勧誘
 - 甲が提供した資料の改変、または甲の承認のない資料の作成・配布
 - 紹介先または第三者に対する迷惑となる方法（過度な架電、深夜早朝の連絡等）での勧誘
 - 本業務の第三者への再委託
- 乙は、本業務の遂行中に紹介先から苦情や要望を受けたときは、速やかに甲に報告する。

第5条（秘密保持）

- 乙は、本契約の期間中および終了後を問わず、次の情報（以下「秘密情報」という）を、甲の書面による事前の承諾なく、第三者に開示または漏洩してはならず、本業務の目的以外に使用してはならない。

- 顧客・見込み客に関する情報：甲が提供する送付先リスト、架電先リスト、反応のあった会社名、本商品の登録ユーザー・有料ユーザーの会社名および担当者情報
 - 本商品に関する内部情報：登録数・有料件数・売上等の数値、値引きや個別条件の実績、開発予定、未公開のサービス（名称・内容・価格案を含む）、不具合の内容
 - 甲の事業に関する情報：甲の仲介・管理業務における取引先、管理物件、オーナー・入居者に関する情報、その他甲の営業上・技術上の情報
 - 紹介先から本業務の過程で知り得た情報：紹介先の社内事情、取引先、業務内容等
 - 前各号のほか、口頭・書面・電磁的記録その他の方法を問わず、甲が開示した情報および乙が本業務の過程で知り得た甲に関する一切の情報
- 前項の規定にかかわらず、次の情報は秘密情報に含まれない。
 - 開示を受けた時点で既に公知であった情報
 - 開示を受けた後、乙の責めによらず公知となった情報
 - 乙が開示を受ける前から正当に保有していたことを証明できる情報
 - 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報

3. 乙は、秘密情報を次のとおり管理する。

- 秘密情報の複製、私用端末・私用クラウド・私用メールへの保存または転送をしない
 - 本業務に関する記録・連絡は、甲が貸与するアカウント（第7条）内で行う
 - 秘密情報を、乙が並行して受託する他の業務、乙自身の不動産業その他の事業に利用しない
 - 家族・知人・他の委託先を含むいかなる第三者にも開示しない
- 乙は、秘密情報の漏洩またはそのおそれを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の調査に協力する。
 - 乙は、本契約が終了したとき、または甲が求めたときは、秘密情報を記録した書面・データその他一切の資料を、甲の指示に従い直ちに返還または消去し、消去した旨を甲に書面（電子メールを含む）で申告する。
 - 本条の義務は、本契約終了後3年間存続する。ただし、第1項第1号および第3号のうち個人情報に該当するものについては、期間の定めなく存続する。
 - 乙が本条に違反し、または違反するおそれがあるときは、甲は、損害賠償の請求に加えて、当該行為の差止めを請求することができる。

第6条（個人情報の取扱い）

- 乙は、本業務に関して取り扱う個人情報（紹介先の担当者の氏名・連絡先等を含む）を、個人情報の保護に関する法律その他の法令および甲の指示に従って取り扱う。
- 乙は、個人情報を本業務の目的以外に利用せず、第三者に提供しない。
- 甲は、オーナー・入居者等の個人情報を乙に提供しないものとし、乙は本業務の過程でこれらを取得したときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従う。

第7条（貸与物・アカウント）

- 甲は乙に対し、本業務のために次のものを貸与する。これらの所有権および管理権は甲に帰属する。
 - 電子メールアドレス（suzuki.yusuke@bayhouse.co.jp）
 - Googleアカウント（suzuki.yusuke.bayhouse@gmail.com）
 - 営業資料、チラシ、案内文書、デモ動画その他甲が提供する資料
- 乙は、貸与物を本業務の目的以外に使用せず、第三者に使用させない。
- 乙は、貸与されたアカウントのパスワードその他の認証情報を甲の指示なく変更せず、甲がいつでもアカウントを確認・停止できる状態を維持する。
- 本契約が終了したときは、甲は貸与したアカウントを停止し、乙は貸与物を直ちに返還する。乙は、貸与物の複製を保持しない。

第8条（競合サービスの取扱い）

乙は、本契約の期間中、甲の書面による承諾なく、本商品と競合するサービス（募集図面の帯替え、物件情報の入力代行・自動化、査定書作成、物件検索補助等を目的とする他社のツールおよびサービス）の紹介・販売・取次を行わない。

第9条（契約期間）

- 本契約の有効期間は、2026年10月1日から1年間とする。

2. 期間満了の1か月前までに甲乙いずれからも書面（電子メールを含む）による終了の申出がないときは、本契約は同一条件でさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
3. 甲乙いずれも、1か月前までに相手方に書面（電子メールを含む）で通知することにより、本契約を解約することができる。
4. 本契約の終了時点で既に成約が認定されている成果に係る報酬は、第3条に従って支払う。終了後に成約したものについては、終了日から30日以内に成約したものに関り対象とする。

第10条（解除）

甲は、乙が次のいずれかに該当したときは、催告なく直ちに本契約を解除することができる。

- (1) 第4条、第5条、第6条、第7条または第8条に違反したとき
- (2) 成果に関して虚偽の申告をしたとき
- (3) 甲または本商品の信用を毀損する行為をしたとき
- (4) 第11条（反社会的勢力の排除）に違反したとき
- (5) その他本契約に違反し、相当期間を定めた催告後も是正されないとき

第11条（反社会的勢力の排除）

甲および乙は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに準ずる者（以下「反社会的勢力」という）に該当しないこと、および反社会的勢力を利用しないことを表明し、将来にわたって保証する。相手方がこれに違反したときは、催告なく本契約を解除することができる。

第12条（損害賠償）

甲または乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償する。

第13条（権利義務の譲渡禁止）

乙は、甲の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。

第14条（協議・管轄）

1. 本契約に定めのない事項および本契約の解釈に疑義が生じた事項は、甲乙誠意をもって協議し解決する。
2. 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

別表（報酬表） ※税込表示・成果ごと

本商品	対象プラン（月額）	成約（クロージングまで乙が担当）	アポのみ（商談設定のみ乙、以後は甲）
帯替えGO	個人プラン（990円）	5,000円	2,500円
帯替えGO	店舗プラン（2,970円）	10,000円	5,000円
見積りGO	個人プラン（990円）	5,000円	2,500円
見積りGO	チームプラン（2,980	10,000円	5,000円
検索GO	個人プラン（990円）	5,000円	2,500円
検索GO	店舗プラン（2,970円）	10,000円	5,000円
入力GO	月額4,950円	20,000円	10,000円
上記以外のMOGO商品	別途定める	別途定める	別途定める

- ・成約の定義は第2条第1項、アポのみの定義は同条第2項による
- ・個人プラン成約後、成約から60日以内に店舗プラン（見積りGOはチームプラン）へ変更された場合は、差額（成約5,000円／アポのみ2,500円）を追加で支払う
- ・本表は甲乙合意のうえ書面（電子メールを含む）で改定できる

本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲乙がそれぞれ電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。

締結日：甲乙双方の電子署名が完了した日（各署名欄に日時を記録）

甲 東京都品川区東五反田1-11-12 大力ビル3階
東京ベイハウス株式会社
代表取締役 寺島 考一郎
電子署名（下の枠内に署名）



乙 住所（下の枠内に入力）

氏名：鈴木 雄祐

電子署名（下の枠内に署名）